

Deskripsi Masalah

Bersuci baik dari hadats maupun najis merupakan kewajiban setiap mukallaf saat hendak melaksanakan sholat, begitu juga jika khawatir menyebar seperti keterangan dalam kitab Nihayah Al-Zain

وجب إزالته فوراً فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلا عند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أو عند خوف الانتشار

Biasanya diberbagai tempat tak lepas dari najis yang tercecer dilantai. Fenomena ini menjadi riskan jika tempat yang terkena najis merupakan tempat lalu lalangnya orang. Dan besar kemungkinan najis tersebut terkena orang yang memakainya

Pertanyaan

a. Wajibkah kita mensucikan tempat yang terkena najis dengan pertimbangan seperti dalam deskripsi?

Jawaban:

Tidak wajib menghilangkan najis kecuali hendak melakukan Sholat. sedangkan keterangan yang ada di dalam kitab Nihayatuz Zain adalah kewajiban menghilangkan najis yang menempel di bagian badan

Referensi:

📖 غايۃ المنی شرح سفینۃ النجا لمحمد علي بن محمد باعطية الدعوني ص ۲۲۳

وإزالة النجاسة هي المقصد الرابع من مقاصد الطهارة ، وإزالتها بالماء وهي وسيلة من وسائل الطهارة ، وكون إزالتها بالماء من خصائص هذه الأمة ، وأما غيرها فكانت تزيلها بقطع محلها إذا كانت في غير حيوان.

وإزالة النجاسة واجبة إما على الفور أو على التراخي ، فإن كانت في البدن وقد تضرخ بالنجاسة من غير حاجة وجب إزالتها على الفور ، لأن التضرخ بالنجاسة من غير حاجة معصية يجب الخروج منها على الفور ، وأما إذا أصابته النجاسة من غير تضرخ في بدنه أو تضرخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد ما يقطع به النجو فجففه بيده فلا يجب الغسل على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة ويضيق الوقت ، ومثل البدن في فورية الوجوب المكان إذا كان مما يجب صونه عن النجاسة كالمسجد ومصحف أصابته نجاسة فيجب غسله على الفور وإن تهرى ورقه ، وأما غير ذلك فلا يجب غسله على الفور إلا إذا أراد الصلاة فيه - أي في تلك البقعة المتنجسة من ذلك المكان - ومثله الثوب إذا أراد الصلاة فيه وليس عنده ما يصلي فيه إلا هو فيجب غسله لكن على التراخي ويضيق الوقت

📖 تنكير الناس للحبيب أحمد ابن حسن بن عبد الله العطاس ص ۴۴ - ۴۵

وقرأت على سيدي رضي الله عنه فائدة من كلام الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بلققيه وهي قوله في بعض مكاتباته كل ما غلب تنجسه طاهر ما لم يتحقق بالحس فمن حكم بنجاسة ذلك فقد افترى على الله كذباً قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ومن الورع ترك الورع في بعض ذلك ككتاب الصبيان وضرع الشاة التي تربض في النجاسات والبر الذي يداس بالبقير فمن تورع في شيء من ذلك فقد خالف السنة الله يا سيدي الحذر الحذر من الوسواس فإنه يغير القلب ويضر الدين وقد يؤدي إلى الجنون انتهى كلامه فقال سيدي عند قراءة تلك الفائدة أعرف الحبيب أبا بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن محمد المحضار يصلون حيث يجيشون ولا يقولون نجس ولا طاهر ولا مستعمل ولا غيره وكان الحبيب أبو بكر إذا توضأ يصلي حيث جاء إن هو حصير أو مخلاة أو غير ذلك وإذا خرج من بيت الماء بلا نعال بعد الوضوء صلى على الأرض وإذا جاء عند النفساء وعندها بقية من الدهن يدهن به وسأل سائل عما يصيب الإنسان من رشاش الطريق ومن الميازب فقال سيدي يعفى عنه وساق في الاستدلال عليه هذا الحديث بلفظه أو معناه

📖 نهاية الزين ۱/۴۵

والمقصد الرابع من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضرخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضرخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فوراً فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلا عند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أو عند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضرخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئاً ينشف به فله تشفيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه

وَفِي حَاشِيَةِ الرَّحْمَانِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ تَنْبِيهُ : فَصَلَاتُ الْأَنْبِيَاءِ طَاهِرَةٌ عَلَى الْمُعْتَمِدِ ، وَاسْتِنْجَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مُبَالِغَةٌ فِي الطَّهَارَةِ لِأَجْلِ التَّشْرِيعِ وَالتَّنْزِيهِ عَنْهَا لِقَدَارَتِهَا وَتَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ : الْأَوَّلُ : الْوُجُوبُ وَهُوَ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مُلَوِّثٍ . الثَّانِي : الْإِسْتِحْبَابُ وَهُوَ مِنْ دُودٍ وَيَعْرُبٍ بِأَلَا لُوثٍ . الثَّلَاثُ : الْكِرَاهَةُ وَهُوَ مِنَ الرِّيحِ . الرَّابِعُ : الْحَرَامُ وَهُوَ بِالْمَطْعُومِ الْمُحْتَرَمِ . الْخَامِسُ : الْإِبَاحَةُ وَهُوَ الْأَصْلُ ، وَتَوَقَّفَتْ عَنْ شَيْءٍ فِي كَوْنِ الْأَصْلِ فِيهِ الْإِبَاحَةُ ، وَقَالَ : وَانْظُرْ مَا وَجْهَهُ وَمَا صُورَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يُزَادَ أَنَّهُ مَبَاحٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَوُجُوبُهُ لَيْسَ عَلَى الْفُورِ ، بَلْ عِنْدَ إِرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ أَوْ خَوْفِ الْإِنْتِشَارِ أَيْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ . أَيْ وَإِنْ كَانَ يُجْزَى فِيهِ الْجَامِدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّضْمُنِ الَّذِي هُوَ اسْتِعْمَالُ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ فَعَبْرُ عُدْرٍ إِلَّا أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ كَمَا فِي ح ل وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْإِسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ فَوْرًا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَمْ يُرَدْ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ وَقْتُهَا . وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَجِبَ الْإِسْتِنْجَاءُ وَجُوبًا مُوسَّعًا وَمُضَيِّقًا

(قَوْلُهُ : وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءُ) لَا عَلَى الْفُورِ بَلْ عِنْدَ إِرَادَةِ نَحْوِ الصَّلَاةِ ، أَوْ خَوْفِ الْإِنْتِشَارِ أَيْ انْتِشَارِ النَّجَاسَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ يُجْزَى فِيهِ الْجَامِدُ لِأَنَّ هَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّضْمُنِ الَّذِي هُوَ اسْتِعْمَالُ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِهِ لِعَبْرِ عُدْرٍ إِلَّا أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ ح ل وَفِي سَمْعٍ عَلَى حَجِّ الْإِسْتِنْجَاءِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ حَقِيقَةً ، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَمْ يُرَدْ فِعْلُهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يَجِبُ الْإِسْتِنْجَاءُ وَجُوبًا مُوسَّعًا وَمُضَيِّقًا ، وَمُضَيِّقًا بِضَبِّهِ كَبَفِيَّةِ الشُّرُوطِ وَلَوْ اقْتَضَى الْحَالُ تَأْخِيرَ الْإِسْتِنْجَاءِ فَجَفَّتْ بَوْلُهُ فِي يَدِهِ حَتَّى لَا يُصِيبَهُ جَازِمٌ رَاهٍ .

b. Jika wajib, sebatas mana khawatir menyebarkan yang dapat menjadikan kewajiban menghilangkan najis menjadi segera?

Jawaban:

Mengekor terhadap jawaban A

Referensi:

(مسئلة ي) خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها وهي كل عين لم يتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها ككتاب الصبيان وجهلة الجزارين والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب وكل عين تيقنا نجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تتجسس ما لاقتة فحينئذ لا يحكم بنجاسة دكاكين والجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسها أو لا يحكم بنجاسة اللحم أو الحوث الموضوع عليها وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسة فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة وكذا ما لاقاها يقينا بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور ولا يتعدى حكمها لباقي المكان فضلا عن غيره وكل لحم وحوث وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق الاحتراز عنه غالبا يعفى عنه